

한국가스공사 상임감사위원회

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-05호

제 목 안전보건대장 작성 및 제공 미흡

소관부서 ○○○○처, 생산본부 ☆☆☆☆처, 공급본부 △△△△처

조치부서 ○○○○처, 생산본부 ☆☆☆☆처, 공급본부 △△△△처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆처와 △△△△처는 생산기지와 공급설비 건설공사의 설계용역과 공사의 발주 및 관리업무와 함께 설계·시공기준 등 건설 기준 관리 업무를 담당하고 있고, ◇◇◇◇부는 협력업체 산업안전보건관리를 총괄하여 담당하면서 「협력업체 EHSQ 관리절차서」 재·개정업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

‘20.01.16일에 전부 개정된 「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따르면 총 공사금액 50억원 이상인 건설공사의 발주자는 산업재해 예방을 위하여 그 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 [표 1]의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

[표 1] 50억 원 이상인 건설공사발주자의 산업재해 예방 조치

-
- | |
|---|
| 1. 건설공사 계획단계: 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것 |
| 2. 건설공사 설계단계: 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하 |
-

여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것

3. 건설공사 시공단계: 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것
-

산업안전보건법 시행규칙」 제86조(기본안전보건대장 등)에는 위 각각의 대장에 포함되어야 할 구체적인 내용을 다음 [표2]와 같이 규정되어 있다.

[표2] 기본안전보건대장 등에 포함되어야 하는 내용

제86조(기본안전보건대장 등) ① 기본안전보건 대장에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 공사규모, 공사예산 및 공사기간 등 사업개요
 2. 공사현장 제반 정보
 3. 공사 시 유해·위험요인과 감소대책 수립을 위한 설계조건
- ② 설계안전보건대장에는 다음 각 호의 사항이 포함 되어야 한다. 다만, 「건설기술진흥법 시행령」 제75조의2에 따른 설계안전검토 보고서를 작성한 경우에는 제1호 및 제2호를 포함하지 않을 수 있다.
1. 안전한 작업을 위한 적정 공사기간 및 공사금액 산출서
 2. 제1항 제3호의 설계조건을 반영하여 공사 중 발생할 수 있는 주요 유해·위험요인 및 감소대책에 대한 위험성평가 내용
 3. 유해위험방지계획서의 작성계획
 4. 안전보건조정자의 배치계획
 5. 산업안전보건관리비의 산출내역서
 6. 건설공사의 산업재해 예방 지도의 실시계획
- ③ 공사안전보건대장에 포함하여 이행여부를 확인해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 설계안전보건대장의 위험성평가 내용이 반영된 공사 중 안전보건 조치 이행계획
 2. 유해위험방지계획서의 심사 및 확인결과에 대한 조치내용
 3. 산업안전보건관리비의 사용계획 및 사용내역
 4. 건설공사의 산업재해 예방 지도를 위한 계약 여부, 지도결과 및 조치내용
-

한편, 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고용노동부 고시 제6조(기본 안전보건대장의 작성 등)에 따르면 발주자는 기본안전보건대장의 유해·위험요인과 감소대책 수립을 위한 설계조건을 설계자 선정 또는 설계 입찰을 할 경우 입찰공고

등을 통해 미리 알려야 하고, 설계계약을 체결할 경우 설계자에게 기본안전보건대장을 제공하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ☆☆☆☆처와 △△△△처는 총 공사금액 50억원 이상인 건설공사의 설계를 발주할 경우에는 기본안전보건대장을 작성하여, 그 유해·위험요인과 감소대책 수립을 위한 설계조건을 설계입찰 참여자에게 미리 알려야 하며, 설계계약을 체결할 경우 설계자에게 기본안전보건대장을 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆처와 △△△△처는 '20. 1. 16. 이후 [표3]과 같이 각각 4건의 50억원 이상인 건설공사 설계용역 발주를 의뢰하면서, 유해·위험요인과 감소대책 수립을 위한 설계조건을 입찰 참여자에게 알리지 않았고, 계약체결 이후에 설계자에게 각각 다른 방법으로 기본안전보건대장을 제공하였다.

[표3] 기본안전보건대장 설계조건 고지 및 제공 현황

순 번	공사명	계약일	기본안전보건대장		담 당
			(입찰시) 설계조건 고지	(계약체결할 경우)설계자에 제공	
1	○○/○○○기지본부 생산설비 개선공사 설계 및 건설사업관리 용역	'20. 2.24	×	'20. 4.29 문서 송부 (○○만 대상)	☆☆☆☆처
2	◆◆기지 부지항만시설 설계 및 건설사업관리 용역	'20. 3. 6	×	'20. 4.29 문서 송부	
3	◆◆기지 #1~4 저장탱크 설계 및 건설사업관리 용역	'20. 6.23	×	'20. 8. 7 문서 송부	
4	◆◆기지 1단계 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역	'20. 7.27	×	'20. 8. 7 문서 송부	
5	청양~부여 천연가스공급시설 건설공 사 설계 및 감리기술용역	'20.1.28	×	'20.8. 6. 제공(메일)	△△△△처
6	양산열병합 천연가스공급시설 건설공 사 설계 및 감리기술용역	'20.6.19	×	'20.8. 20. 제공(착수회의)	
7	내포열병합 천연가스공급시설 건설공 사 설계 및 감리기술용역	'20.7.08	×	20.8. 20. 제공(착수회의)	
8	청주~괴산 천연가스공급시설 건설공 사 설계 및 감리기술용역	'20.7.08	×	20.8. 20. 제공(착수회의)	

※ ☆☆☆☆처 및 △△△△처 제출자료 재구성

한편, ㉠㉠㉠㉠부는 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에 공사안전보건대장의 작성 및 그 이행여부 확인과 관련된 내용이 반영되어있지 않으므로, 공사안전보건대장 관련 내용을 반영하여 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」를 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆처장 및 △△△△처장은 설계용역 발주 전에 유해·위험요인과 감소 대책에 대한 설계조건을 작성하여 입찰할 경우 이를 고지하시고, 설계용역을 계약할 경우에는 기본안전보건대장을 포함하여 계약하시기 바랍니다. (통보)
- ② ㉠㉠㉠㉠처장은 수급자가 공사안전보건대장을 작성하고 그 이행여부를 공사 감독부서에서 확인하는 내용을 반영하여 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)